



PUTUSAN

Nomor 4948 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat;
 2. **ARDY PERWIRA BHAKTI**, bertempat tinggal di Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Dwi Yudhayana, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Advokat Yudi Dwi Yudhayana, S.H. & Rekan, beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2024; Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**, diwakili oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. drh. Agung Suganda, M.Si., beralamat di Jalan Harsono RM Dalam Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon Indra G. Purba, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, beralamat di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;
2. **BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTU HPT) DENPASAR PUSAT**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 4948 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMBIBITAN PEKAT DOMPU, diwakili oleh Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, Dr. Hary Suhada, S.Pt., M.Sc., beralamat di Dusun Sori Mange, Kampung BA, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon Indra G. Purba, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, beralamat di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU, beralamat di Jalan Kakatua, Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rio Praditya Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Kakatua Nomor 5, Dompu, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dompu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 4948 K/Pdt/2025



2. Menyatakan tanah objek sengketa kurang lebih seluas 30 hektar yang diperoleh/kuasai oleh orang tua Para Penggugat secara terus menerus dengan cara *mpungga*/buka baru sesuai surat perintah menggarap yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Pekat pada tahun 1984 yang diperuntukan pada masyarakat yang berlokasi di Desa Pekat, Kecamatan Kempo yang sekarang menjadi Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:
 - sebelah timur : Jalan Ekonomi/kampung baru;
 - sebelah utara : Jalan Raya;
 - sebelah selatan : laut/pantai;
 - sebelah barat : kali kering;adalah merupakan tanah peninggalan/warisan orang tua Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah penguasaan dengan tanpa alas hak, maka dengan sendirinya penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan, bahwa Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli labur tanah objek sengketa kepada Tergugat I dengan cara apapun dan atau kepada siapapun juga;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 29-10-2004, Surat Ukur Nomor 904 tanggal 16 Oktober 2004 luas 1.630.000 meter persegi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian maupun surat-surat lain yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu atau dalam bentuk surat apapun adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan tidak berlaku lagi;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah objek sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu dilaksanakan secara paksa dengan cara eksekusi menggunakan bantuan petugas keamanan/polisi;



7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng setiap tahunnya dengan perhitungan kerugian dalam setahun dari hasil panen berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan objek sengketa diserahkan secara nyata oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu yang memiliki kekuatan hukum tetap/pasti;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) apabila pihak tergugat tidak mengindahkan dan atau lalai melaksanakan isi putusan pengadilan Negeri Dompu sejak Putusan Pengadilan Negeri Dompu memiliki kekuatan hukum tetap/pasti;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 29 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 904 tanggal 16 Oktober 2004 luas 1.630.000 meter persegi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat III untuk menarik/membatalkan dan mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 29 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 904 tanggal 16 Oktober 2004 luas 1.630.000 meter persegi atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertanian;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Para Penggugat telah kehilangan hak untuk menggugat karena daluwarsa;
- Gugatan *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (*persona standi in judicio*);
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *error in objecto*;
- Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dompu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Pekat/1985, dengan Gambar Situasi Nomor 689/1985, yang telah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Surat Ukur Nomor 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, seluas 1.630.000 m² (satu juta enam ratus tiga puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian Pertanian (dahulu Menteri Pertanian *c.q.* Dirjen Peternakan) yang terletak di Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:
 - utara : Jalan Raya Lintas Dompu-Calabai,
 - selatan : pantai (dari Mata Air Rao sampai Sungai Tula),
 - timur : lahan PT. Lawata Permai,
 - barat : Sungai Tula (Sori Tula),batas-batas tanah tersebut sekarang berubah menjadi:
 - utara : Jalan Raya lintas Dompu-Calabai;
 - selatan : pantai (dari Mata Air Rao sampai Sungai Tula);
 - timur : lahan PT. Lawata Permai/Perkampungan Baru;
 - barat : Sungai Tula (Sori Tula);adalah sah menurut hukum sebagai barang milik negara;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 4948 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi membayar kerugian sebesar Rp2.925.000.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk mengosongkan barang milik negara *a quo* secara sukarela pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Dpu, tanggal 16 April 2025 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.657.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan Putusan Nomor 89/PDT/2025/PT MTR, tanggal 25 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juni 2025 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 89/PDT/2025/PT MTR *juncto* Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Dpu, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 4948 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 7 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan/memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 89/PDT/2025/PT MTR tanggal 25 Juni 2025 menjadi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa kurang lebih seluas 30 hektar yang diperoleh/kuasai oleh orang tua Para Penggugat secara terus menerus dengan cara *mpungga*/buka baru sesuai sesuai surat perintah menggarap yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Pekat pada tahun 1984 yang diperuntukan pada masyarakat yang berlokasi di Desa Pekat, Kecamatan Kempo yang sekarang menjadi Desa Soritatanga Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- sebelah timur : Jalan Ekonomi/Kampung Baru;
- sebelah utara : Jalan Raya;
- sebelah selatan : laut/pantai;
- sebelah barat : Kali Kering;

adalah merupakan tanah peninggalan/warisan orang tua Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah penguasaan dengan tanpa alas hak, maka dengan sendirinya penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 4948 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan, bahwa Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli labur tanah objek sengketa kepada Tergugat I dengan cara apapun dan atau kepada siapapun juga;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 29-10-2004, Surat Ukur Nomor 904 tanggal 16 Oktober 2004 luas 1.630.000 meter persegi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian maupun surat-surat lain yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu atau dalam bentuk surat apapun adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan tidak berlaku lagi;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah objek sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu dilaksanakan secara paksa dengan cara eksekusi menggunakan bantuan petugas keamanan/polisi;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng setiap tahunnya dengan perhitungan kerugian dalam setahun dari hasil panen berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan objek sengketa diserahkan secara nyata oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu yang memiliki kekuatan hukum tetap/pasti;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) apabila pihak tergugat tidak mengindahkan dan atau lalai melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Dompu sejak Putusan Pengadilan Negeri Dompu memiliki kekuatan hukum tetap/pasti;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 29 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 904 tanggal 16 Oktober 2004 luas 1.630.000 meter persegi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat III untuk menarik/membatalkan dan mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 2

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 4948 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 904 tanggal 16 Oktober 2004 luas 1.630.000 meter persegi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap penguasaan objek tanah sengketa yang pernah ditinggalkan orang tua Para Penggugat tersebut, didasarkan pada bukti P-1 yang merupakan satu kesatuan dengan bukti P-2 dan P-3, ternyata bukti-bukti tersebut tidak termasuk kategori surat untuk pembuktian hak lama atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 4948 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya penguasaan tanah sengketa sebagai milik dari Para Penggugat, maka penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Pekat/1985, Gambar Situasi Nomor 689/1985 yang telah dilakukan penggantian menjadi Surat Ukur Nomor 904/Pekat/2004 tanggal 16 Oktober 2004 yang menurut Tergugat III diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Kadit Agraria atas nama Gubernur Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor SK.593.21.01/1985 tanggal 19 April 1985, tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 angka 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RIDWAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RIDWAN** dan **2. ARDY PERWIRA BHAKTI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 4948 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selo Tantular, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Selo Tantular, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Plt.Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 4948 K/Pdt/2025